TOC1006

ortografico

Conversazione

Campo	Valore
Codice	TOC1006
Tipo	esame
Durata	00:13:52
Partecipanti	2
Anno	2018
Punto di raccolta	TO
Licenza	CC BY-NC-SA 4.0 — https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Release	KIP@v3.0.1 — https://github.com/KIParla/KIP/releases/tag/v3.0.1

Partecipanti

Codice	Occupazione	Genere	Regione	Età	Titolo di studio
TO024	intell	F	piemonte	56-60	
TO022	stud	F	campania	21-25	

Trascrizione

Parlante	Tempo unità	Testo
TO024	0:00–0:03	eh anna rossi
	0:17–0:18	buongiorno
TO022	0:20–0:22	s~ io non sono frequentante
TO024	0:22–0:25	lei è frequentante sì
TO022	0:23–0:23	frequentante
	0:24–0:28	ho firmato anche il foglio l'ultimo giorno dell'argomento
TO024	0:28–0:30	non era l'ultimo giorno
TO022	0:30–0:34	ah però ehm cioè nel senso il giorno in cui lei ha preso il penultimo sì
TO024	0:32–0:33	il penultimo
	0:34–0:41	no xx allora è mancata l'ultimo giorno scherzo allora che cosa lei ha questo privilegio di scegliere una domanda
TO022	0:34–0:34	xx
	0:36–0:37	no no
	0:41–0:44	sì eh il sistema che mi era più piaciuto è quello tedesco
TO024	0:45–0:50	e mi vuole parlare di qualcosa in particolare della eh germania oggi
	0:52–0:56	non mi può parlare della germania dall'alto medioevo a oggi
TO022	0:52–0:52	xx
TO024	0:56–1:01	scelga un eh argomento una fase un eh
TO022	0:56–0:57	ah
	1:01–1:06	magari dalla proposta di thibaut alla critica di savigny
TO024	1:06–1:09	la scuola storica la polemica va bene
TO022	1:07–1:08	scuo~ st~

Parlante	Tempo unità	Testo
	1:09–1:09	sì
	1:10–1:22	allora eh mh la germania avvertiva in un determinato periodo l'esigenza di dotarsi di un eh codice unitario che potesse quindi unificare la germania la quale ave~
TO024	1:22–1:24	di che periodo stiamo parlando
	1:24–1:27	lei mi ha detto in un determinato periodo
TO022	1:27–1:28	diciannovesimo secolo
	1:29–1:34	eh c'era quest'esigenza di unificare il eh il diritto in germania
	1:34–1:42	pertanto eh thibaut eh mh presentò questa questa proposta di dotare la germania di di un codice
	1:42–1:52	la proposta di thibaut eh ebbe anche successo anche perché la germania veniva da un periodo in cui era stata succube dell'occupazione francese
	1:52–2:04	e pertanto viveva un eh un periodo in cui aleggiavano sentimenti patriottici e pertanto i~ e pertanto tutti erano eh favorevoli a questa proposta di dotarsi di un codice
TO024	2:05–2:08	cosa vuol dire che ha avuto successo che hanno adottato un codice
TO022	2:09–2:17	no eh nel senso la proposta di thibaut era quella di unificare il diritto in germania ed ebbe successo proprio perché tutti erano
TO024	2:17–2:23	la proposta nel senso l'idea è piaciuta ma non hanno fatto niente o hanno fatto qualcosa
TO022	2:19–2:21	l'idea era piaciuta
	2:21–2:22	no eh
	2:22–2:29	no non hanno fatto niente eh perché ci fu savigny che criticò apertamente questa proposta
	2:29–2:42	e la critico proprio perché eh lui non concepiva il fatto che la germania dovesse dotarsi di un codice un codice che era stato comunque frutto di tutte le guerre che aveva vissuto la la francia sotto il periodo napoleonico
	2:43–2:58	e savigny affermava che il eh il diritto doveva essere qualcosa di naturale doveva essere intrinseco a quello che è lo spirito del popolo non poteva rifarsi a un qualcosa che non apparteneva al popolo quindi al eh al codice francese
TO024	2:59–3:15	ecco eh ma eh thibaut naturalmente quando mh sosteneva la bontà dell'idea di adottare un codice che in quel momento inevitabilmente era qualcosa di molto simile al code civil francese
TO022	3:14–3:19	x perché era il modello per eccellenza al quale ci s~ ci s'ispira~
TO024	3:17–3:24	sì certo ma thibaut non è che dicesse adottiamo il codice francese perché è francese
TO022	3:24–3:27	no adottiamolo perché era il modello per eccellenza
TO024	3:29–3:34	non diceva nemmeno adottiamo il codice francese perché è l'unico modello moderno
	3:35–3:48	eh cosa sottolineava thibaut di questo codice francese che in effetti erano dei tratti che eh gli stessi francesi avevano molto
TO022	3:48–3:52	perché si ispirava comunque a ideali di libertà di uguaglianza
TO024	3:54–4:07	eh sì si potrebbe poi cioè certamente è stato eh presentato come un codice rivoluzionario anche se poi se andiamo a vedere non è che fosse tanto rivoluzionario
TO022	3:59–4:01	comunque sanciva comunque
TO024	4:07–4:18	però diciamo il movimento di pensiero che ha portato all'idea che fosse una buona cosa quasi inevitabile codificare
	4:19–4:22	quello dell'illuminismo giuridico diciamo

Parlante	Tempo unità	Testo
TO022	4:22–4:23	mh
TO024	4:24–4:30	vedeva il codice come che cosa cosa c'era nel codice
TO022	4:31–4:32	mh
	4:34–4:41	nel senso come un uno strumento completo che in qualche modo contenesse all'interno tutto il diritto vigente
TO024	4:43–4:56	più che il diritto cioè doveva servire a e entrare in vigore e essere seguito ma più che il diritto vigente nel codice doveva risplendere nella sua evidenza che cosa
TO022	4:47–4:48	per sintetizz~
	4:54–4:55	mh
	4:58–4:58	eh
TO024	4:58–5:00	il diritto razionale
TO022	5:00–5:01	razionale giusto
	5:01–5:03	diritto razionale sì
TO024	5:02–5:06	è un diritto di validità universale
	5:06–5:24	quindi thibaut diceva dobbiamo dotarci di questo codice per le sue qualità di strumento universale per razionalizzare la vita del diritto ed è su questo che von savigny invece richiama l'idea di popolo
TO022	5:08–5:09	x x sì
	5:10–5:11	codice
	5:19–5:20	sì
	5:25–5:34	mh richiama l'idea di popolo perché appunto dice che il diritto deve essere qualcosa che appartiene al popolo e infatti fa il paragone con il linguaggio perché al appun~ allo stesso modo del linguaggio che
	5:35–5:43	ogni popolazione ha il suo determinato linguaggio anche il diritto deve rispecchiare eh eh il popolo non può essere un diritto che si distacca da quello che è che è il popolo
	5:44–5:55	e quindi pertanto la la proposta di thibaut venne accantonata anche per questa critica anche perché savigny era il padre appunto della scuola storica
	5:55–6:06	aveva grandissimo prestigio e approfittò anche di questa situazione per dare anche importanza a quello che era il manifesto il manifesto storico con il quale lui è riconosciuto
TO024	6:06–6:17	sì senta uno che eh una persona che ascolta quello che lei ha detto che è in tutto corrispondente alla realtà
	6:17–6:26	si forma una sua idea su quale fosse il diritto che von savigny più apprezzava
TO022	6:27–6:27	mh
TO024	6:29–6:43	qual era questo diritto quando lui diceva ogni popolo deve vivere secondo il proprio diritto che si sviluppa che ha vita nel che è animato dallo spirito del popolo e così via
	6:45–6:47	parlando di popolo tedesco
TO022	6:47–6:49	del eh diritto romano
TO024	6:49–6:54	ecco questo non è intuitivo ecco
TO022	6:52–6:54	anche perché la pan~ no infatti
	6:55–6:57	anche perché comunque la pandettistica si trovava comun~
TO024	6:56–6:58	no la pandettistica deve ancora venire
TO022	6:58–6:59	successivamente sì
TO024	7:00–7:10	ecco perché non è cioè uno potrebbe pensare vabbè i tedeschi hanno le loro consuetudini germaniche invece in realtà
TO022	7:00–7:00	per

Parlante	Tempo unità	Testo
	7:06–7:07	consuetudini
	7:10–7:25	eh anche perché la germania comunque vive un periodo di diritto consuetudinario quindi nel quale erano presenti consuetudini locali successivamente con la diffusione appunto della scienza iuris venne importato quello che era il il modello romanistico
	7:26–7:34	la germania visse anche un periodo di ius comune nel quale vi~ mh esistevano sia il diritto romano sia le consuetudini locali
	7:35–7:41	la germania aveva comunque vissuto un periodo in cui e era entrata a contatto con quello che era il modello romanistico
TO024	7:45–7:45	va bene
	7:46–7:53	senta a eh mi vuole parlare della concezione del diritto in india
TO022	7:55–7:56	ehm
	7:57–7:58	sì
	8:02–8:04	allora ehm
	8:07–8:10	nel senso del eh dharma karma
TO024	8:10–8:15	sì le concezioni indù diciamo dell'ordine
TO022	8:16–8:16	ah
	8:17–8:26	allora nel senso allora innanzitutto in india la concezione del diritto è quella che si rifa al eh rta giusto eh che è l'ordine cosmico
	8:26–8:35	e tutti gli uomini devono rifarsi in qualche modo a quello che eh no~ ordina tra virgolette l'ordine cosmico
	8:36–8:46	e per poter eh seguire questo ordine cosmico è neces~ mh comunque cioèdobbiamo innanzitutto dire che in india sono presenti le caste
	8:46–8:56	quindi ogni determinata casta deve raggiungere determinati possiamo dire obiettivi per poter arrivare a quello che è l'ordine cosmico
TO024	8:58–9:09	allora eh come si fa a conoscere quello che è il eh comportamento appropriato e conforme all'ordine cosmico
	9:11–9:12	come si fa a sapere
	9:15–9:17	quali sono le fonti
TO022	9:17–9:18	il dharma
	9:22–9:23	che era
TO024	9:25–9:29	il dharma cioè si può parlare f~ di fonti del dharma
TO022	9:30–9:30	mh
TO024	9:30–9:31	il dharma che cos'è
TO022	9:33–9:37	è l'insieme dei comportamenti giusti da da tenere
TO024	9:37–9:41	come si fa a conoscere quali sono i comportamenti giusti
TO022	9:44–9:45	ehm
	9:50–9:51	mh mh
TO024	9:56–9:59	qual è la fonte prima del eh dharma
TO022	9:59–10:00	il kamasostra
TO024	10:01–10:07	no il kamasutra kama sutra riguarda il kama che cos'è il kama
TO022	10:06–10:06	sì
	10:08–10:09	era mh
	10:10–10:11	mh
TO024	10:19–10:25	è il piacere non è proprio un obiettivo elevato quanto il dharma
TO022	10:19–10:21	ah il piacere ah sì
	10:24–10:25	giusto
TO024	10:25–10:25	mh
TO022	10:25–10:26	piacere sì

Parlante	Tempo unità	Testo
	10:27–10:28	ehm
TO024	10:29–10:30	i veda cosa sono
TO022	10:30–10:32	i veda sono la rivelazione
	10:35–10:36	eh
	10:37–10:38	quindi
	10:42–10:43	l'altro punto non lo
TO024	10:43–10:56	vabbè era interessante questo discorso sulle fonti perché a un estremo abbiamo il dharma la ciò che viene udito
TO022	10:52–10:52	sì
	10:56–10:57	mh
TO024	10:57–11:02	e all'altro estremo è il senso di soddisfazione personale
TO022	11:02–11:03	mh
TO024	11:03–11:12	che è forse una chiave per capire qual è il senso dell'ordine anche sociale però senta
	11:12–11:26	effettivamente comprendere queste idee di ordine e di strumenti per eh mantenere l'ordine della ci~ del eh dell'india classica può essere complicato
TO022	11:26–11:27	un po' di confusio~
TO024	11:26–11:36	vediamo vediamo infatti infatti eh ne abbiamo la riprova durante il periodo coloniale in india
TO022	11:36–11:36	sì
TO024	11:36–11:41	mi vuole parlare un po' in generale del eh periodo coloniale in india
TO022	11:41–11:41	mh
	11:41–11:44	quindi della della diffusione del common law in india
	11:47–11:48	ehm
	11:51–11:51	allora
	11:57–12:02	ma n~ nel senso quello che quello che ha comportato la la diffusione del common law in india
TO024	12:03–12:22	guardi tutto da un lato appunto la diffusione del common law in india dall'altro le resistenze il riconoscimento di diritti diversi dal common law tutto quello che può riguardare il diritto lei può dirmi se vuol cominciare con il common law in india inizi di lì
TO022	12:22–12:23	mh
	12:23–12:25	questa parte no~ ehh
	12:25–12:33	eh in pra~ vabbè io ricordo che comunque quando gli inglesi arrivarono in india trovarono comunque un ambiente che era pieno di di diritti
	12:33–12:45	non vigeva un solo diritto in india quindi poter mh far apprendere quello che era il diritto inglese risolto comunque difficile all'inizio proprio perché non riuscì ad essere permeabile
TO024	12:44–12:49	ma gli inglesi secondo lei volevano fare apprendere il diritto inglese a qualcuno
TO022	12:49–12:57	no il loro obiettivo era colonizzare però eh la fase sciu~ successiva a quella del colonizzare comunque è imporsi in qualche modo
	12:59–13:03	quindi comunque era necessario far imporre il eh il loro diritto in india
	13:04–13:08	pur facendo continuare a vivere quelli che erano i diritti locali
TO024	13:09–13:23	e allora come si crea un equilibrio tra una applicazione del common law in india e il riconoscimento di diritti locali dov'è l'equilibrio
TO022	13:36–13:37	non riesco a ricordare

Parlante	Tempo unità	Testo
TO024	13:37–13:38	non
	13:39–13:40	senta ventitré
TO022	13:43–13:44	eh
	13:46–13:47	posso pensarci un attimo s~
TO024	13:47–13:50	sì sì sì io scrivo qua lei ci pensi con comodo
TO022	13:48–13:48	va bene
	13:51–13:51	va bene